

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6843/2546

นางสาว อำนวย อัมพันธ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุลมาศ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของคำว่า โอนหมายถึง ยอมมอบให้ ซึ่งย่อมหมายความว่ารวมถึงการที่ต้องยอมมอบให้เนื่องจากการเวนคืนอันเป็นผลของกฎหมายด้วย เมื่อที่ดินของโจทก์ถูกโอนเปลี่ยนมือจากโจทก์เป็นของทางราชการ ทั้งโจทก์ก็ได้รับค่าทดแทนการเวนคืนจากทางราชการจึงเป็นการโอนให้ผู้อื่นซึ่งโจทก์จะต้องให้สินน้ำใจ 1,700,000 บาท แก่จำเลยตามสัญญาประนีประนอมยอมความเมื่อโจทก์ไม่ชำระจึงเป็นการผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ จำเลยมีสิทธิขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อบังคับให้โจทก์ชำระหนี้ดังกล่าวได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งสองเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2539 ว่า ข้อ 1 จำเลยทั้งสองตกลงจะรื้อกำแพงคอนกรีตและขจัดสิ่งกีดขวางออกจากปลายสะพานข้ามคลองลาดกระบังตามผังภายใน 7 วัน นับแต่วันทำสัญญายอม หากจำเลยทั้งสองผิดนัดยอมให้บังคับคดีตามผังข้อ 2 หากโจทก์ขายหรือโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 459 เลข

ที่ดิน 1597 ตำบลลาดกระบัง อำเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ให้ผู้อื่นจะให้สิน
น้ำใจแก่จำเลยทั้งสองจำนวน 1,700,000 บาท โดยโจทก์จะแจ้งการขายที่ดินให้
จำเลยทั้งสองทราบข้อ 3 โจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงดังกล่าวโดยไม่ตั้งใจเรียกร้อง
ใด ๆ อีก ข้อ 4 ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความให้เป็นพับ

ต่อมาวันที่ 6 กันยายน 2543 จำเลยทั้งสองยื่นคำขอว่าที่ดินของโจทก์ถูก
เวนคืนให้กรมทางหลวงและโจทก์ได้รับค่าทดแทนแล้ว แต่ไม่นำเงินมาชำระให้
จำเลยทั้งสองถือว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
เพื่อบังคับให้โจทก์ชำระหนี้จำนวน 1,700,000 บาท แก่จำเลยทั้งสอง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กรณีที่ดินของโจทก์ถูกเวนคืนแม้เป็นโดยผลของกฎหมาย
แต่ก็ถือได้ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวถูกโอนเปลี่ยนมือจากโจทก์เป็นของทางราชการและ
การที่โจทก์ได้ค่าทดแทนจากทางราชการ ถือว่าเป็นกรณีที่โจทก์ได้ประโยชน์จากการ
โอนดังกล่าวจึงเป็นการโอนให้ผู้อื่นตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อโจทก์ไม่
ชำระเงินจำนวน 1,700,000 บาท แก่จำเลยทั้งสอง จึงเป็นการผิดสัญญา
ประนีประนอมยอมความ จึงมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำขอให้บังคับคดีของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 459
เลขที่ดิน 1597 ตำบลลาดกระบัง อำเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ของโจทก์มี
เนื้อที่จำนวน 22 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา ได้ถูกเวนคืนไปจำนวน 21 ไร่ 3 งาน 77
ตารางวาเพื่อทำท่าอากาศยานสากลสุวรรณภูมิ ยังคงเหลือที่ดินอีก 1 ไร่เศษ ปัจจุบัน

ที่ดินแปลงดังกล่าวได้ออนให้เป็นของกรมทางหลวงโดยโจทก์ได้รับค่าทดแทนจำนวน 25,131,000บาท และจำเลยทั้งสองได้รื้อกำแพงคอนกรีตและขจัดสิ่งกีดขวางออกจากปลายสะพานข้ามคลองลาดกระบังตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่ากรณีที่ที่ดินของโจทก์ถูกเวนคืนเป็นการขายหรือโอนให้ผู้อื่นตามสัญญาประนีประนอมยอมความหรือไม่ เห็นว่า ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของคำว่า โอนหมายถึง ยอมมอบให้ ซึ่งย่อมหมายความว่ารวมถึงการที่ต้องยอมมอบให้เนื่องจากการเวนคืนอันเป็นผลของกฎหมายด้วย เมื่อที่ดินของโจทก์ถูกโอนเปลี่ยนมือจากโจทก์เป็นของทางราชการ ทั้งโจทก์ก็ได้รับค่าทดแทนจากทางราชการ จึงเป็นการโอนให้ผู้อื่นตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อโจทก์ไม่ชำระเงินจำนวน 1,700,000 บาท ให้แก่จำเลยทั้งสอง จึงเป็นการผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ จำเลยทั้งสองมีสิทธิขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ที่ศาลอุทธรณ์ยกคำขอให้บังคับคดีของจำเลยทั้งสองนั้น หาชอบไม่ ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี

(สมชัย เกษขุมพล-จำรูญ แสนภักดี-สุมิตร สุภาดุลย์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ